ORDENANZA Nº 8.166

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA, representada por el señor Intendente Municipal, Eduardo Luis ACCASTELLO, la señora Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Alejandra BARBERO y el señor Secretario de Economía, Transformación Digital y Desarrollo Productivo, Guillermo PIECKENSTAINER, por una parte, y la COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA, CUIT N° 30-70958836 -9; representada por su Presidenta, Señora Silvia Marcela DURAN, DNI N° 20.804.548, por la otra, con fecha 2 de septiembre de 2024.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

RECIBIDO

Fecha ___/___/___ Hora_____

CONVENIO

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los dos días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro, entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Sr. Intendente Municipal, **Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO**, la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y AMBIENTE, Sra. Alejandra BARBERO**, y el **SECRETARIO DE ECONOMIA, TRANSFORMACION DIGITAL Y DESARROLLO PRODUCTIVOSr. Guillermo PIECKENSTAINER**constituyendo domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral de esta ciudad, por una parte; en adelante **"LA MUNICIPALIDAD"**; y por la otra la **COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA, CUIT N° 30-70958836-9;** representada por su Presidenta, **Sra. Silvia Marcela Duran, DNI N° 20.804.548**, constituyendo domicilio en calle Leandro N. Alem N° 382 de esta ciudad, en adelante **"LA COOPERATIVA"**, convienen celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes condiciones:

PRIMERA – MARCO GENERICO: El Municipio y la cooperativa 7 de Febrero, se comprometen a realizar un trabajo conjunto y de forma colaborativa para cumplir con los objetivos de las políticas públicas de cuidado del medio ambiente que se implementan en la ciudad de Villa María, de acuerdo a las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, dentro de un marco de respeto, compromiso, responsabilidad, colaboración y trabajo en equipo.

SEGUNDA — OBJETO: Por medio de la presente La Municipalidad contrata a La Cooperativa para que realice la ejecución de las siguientes tareas:

1) Procesamiento de todos los residuos que ingresan a la planta separación y clasificación del "Nuevo Centro de Gestión Ambiental VM-VN", a través de la recolección diferenciada, la recolección de campanas y puntos verdes de la ciudad y particulares, debiendo descargar todos los residuos provenientes de la clasificación en origen en la planta situada en Ruta Provincial N° 2 km 103/104. Ningún residuo proveniente de la clasificación en origen podrá descargar en los sectores destinados a enterramiento.

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

2) Procesamiento de todos los residuos que ingresan a la planta de separación y clasificación del "Centro Urbano de Gestión Ambiental", a través de la separación en origen de los residuos sólidos urbanos reciclables, ya sea por el servicio de recolección del Municipio o por el traslado de particulares.

3) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material procesado (tipo y cantidad de material) en el "Centro de Gestión Ambiental Villa María", debiendo **"LA COOPERATIVA"** efectuar una comunicación semanal por escrito, el último día hábil de cada semana, especificando el material clasificado, además deberá detallar el tipo dematerial, y kg procesado, al encargado de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, con la firma de la tesorera y de la presidenta de la Cooperativa.

4) Llevar un libro de registro diario donde se asiente el material comercializado (tipo y cantidad de material) en el "Centro de Gestión Ambiental Villa María". **"LA COOPERATIVA"** deberá efectuar una comunicación mensual por escrito el último día hábil de cada mes, especificando el material comercializado -detallando tipo de material, kg venta, fecha de la venta, empresa compradora- al encargado de la Subsecretaría de GestiónAmbiental, con la firma del contador y de la presidenta de la Cooperativa.

Todo el material ingresado, previo a ser procesado, debe pasar por la balanza, a los fines de que sean cuantificados para evaluar el progreso de la GIRSU.

Todas las tareas acordadas entre las partes serán revisadas mensualmente por parte de la Municipalidad, quedando facultados a asignarle nuevas o a reasignar las ya existentes.

TERCERA - INSTALACIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS: A los fines de realizar las tareas mencionadas en el inc. 1 de la cláusula Segunda del presente, la Cooperativa a través de sus integrantes, utilizará todos los equipamientos pertinentes a su actividad en la Planta de Separación y Clasificación del Centro de Gestión Ambiental VM-VN. El uso de la maquinaria propiedad del Municipio, será compartido.

CUARTA - OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD: la Municipalidad se obliga a:

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Cr. Ricardo Gustavo Guillermo A.
SECRETARIO DE HACIENDA, TRANSPORTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y DESARROLLO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente
Ciudad de Villa María

1) Abonar a la Cooperativa un canon mensual a partir del la suma de PESOS CINCO MILLONES CIEN MIL ($5.100.000) (IVA incluido), actualizable de forma semestral por el coeficientede variación salarial (CVS); parte del monto mencionado será destinado a cubrir los salarios de los trabajadores que cumplimentan con las tareas descriptas en el presente convenio.

2) Designar un empleado municipal, dependiente de la Subsecretaría de GestiónAmbiental como "coordinador" del vertedero, el cual tendrá a su cargo la supervisión del trabajo que debe realizar la Cooperativa, el controldel material que se recupera y el cumplimiento de las tareas de orden, limpieza, e higiene y seguridad. Cualquier observación u objeción será instrumentada a través de un Libro de Órdenes de Servicios.

3) Colaborar, a través de la Subsecretaría de Gestión Ambiental, las articulaciones y seguimiento de acciones con las áreas municipales de acuerdo a las necesidades que pudieran surgir del grupo de asociados de la cooperativa.

4) La Municipalidad de Villa María se compromete a colaborar en la difusión y promoción de la GIRSU a través de sus plataformas de comunicación, y de todo medio que esté a su alcance para que las vecinas y vecinos de la ciudad tomen conocimiento de la misma, "LA COOPERATIVA" para la difusión de imágenes, notas, charlas que estén referidas a las actividades o dependencias de "LA MUNICIPALIDAD" necesitara previa auditoria y/o autorización de la Subsecretaria de Gestión Ambiental.

QUINTA - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: La Cooperativa, por su parte, además del objeto mencionado en la cláusula primera, se obliga a:

1)Generar las acciones necesarias para la aumentar la cantidad de residuos reciclables que ingresan al sistema (trabajo conjunto entre Municipio y Cooperativa); debiendo demostrar efectivamente las mejoras en el rendimiento.

2)Mantener en buen estado de funcionamiento y conservación las maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas y demás materiales, que en virtud de la concesión otorgada le provee la municipalidad.

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Dr. [illegible]
[illegible]

EDUARDO LUIS ARDAS FELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

3) Finalizada la jornada laboral los residuos deberán quedar correctamente acopiados. el sector de trabajo, y demás dependencias que se encuentren afectados al trabajo de la Cooperativa deberán permanecer en óptimas condiciones de higiene.

4) Una vez a la semana se deberá realizar el hidro lavado de toda la Planta de Separación, Clasificación del Centro de Gestión Ambiental Villa María (maquinarias, equipamientos, instalaciones, herramientas.)

5)Informar de roturas y/o desperfectos dentro de las 24 horas de producidas e informar el personal que realizará el arreglo.

6) Cumplimentar con la nomina de personal e integrantes de la cooperativa, quedando totalmente prohibido el ingreso de personas que no se encuentren en la lista que se acompaña como Anexo al presente.

7) Contar con un mínimo de 10 personas para desarrollar tareas en el Centro de Gestión Ambiental.

8) Realizar la limpieza diariamente de todas las instalaciones que fueron mencionadas y que utiliza la cooperativa del Centro de Gestión Ambiental Villa María, además deberán realizar las tareas de limpieza que sean requeridas con 24hs de anticipación.

SEXTA: PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL (PISO) La Municipalidad se compromete a implementar el Plan de Inclusión Social (PISO) para los recuperadores informales de residuos, en el marco del Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). Ambas partes se comprometen a trabajar en conjunto para garantizar el éxito del PISO, promoviendo el diálogo, la transparencia y la participación. Para esto las partes podrán celebrar convenios específicos.

SEPTIMA: COMUNICACIÓN - La comunicación entre la Municipalidad y el Contratista se efectuará mediante "ÓRDENES DE SERVICIOS" y "NOTAS DE PEDIDO".

<u>ORDENES DE SERVICIOS</u>: Se denominan así las comunicaciones expedidas por el Municipio al Contratista, estas comunicaciones pueden ser informativas o intimatorias.

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Cr. Piccolensteiner
Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA,
TRANSPORTE Y ADMINISTRACIÓN

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

NOTAS DE PEDIDO: Se denominan así a las comunicaciones emitidas por el Contratista a la Municipalidad, por este medio, el Contratista formulará las solicitudes u observaciones pertinentes a la prestación del servicio. Se llevará un Libro de Registro de Ordenes de Servicios y Notas de Pedido en orden cronológico de las mismas.

OCTAVA— AUTORIZACIÓN: "LA COOPERATIVA", previa autorización de "LA MUNICIPALIDAD", queda facultada para comercializar el material recuperado, después de la clasificación de los residuos, debiendo identificar los lotes, así mismo estos, no podrán permanecer en el predio por más de 90 días desde su efectiva clasificación y acondicionamiento.

NOVENA - ACCESO Y CONTROL: La Municipalidad a través de la Subsecretaria de GestiónAmbiental o a quien ésta designe, se encuentra facultada para controlar las tareas a los integrantes de La Cooperativa, a los fines de ejercer un efectivo control. Cualquier observación u objeción que las mismas merezcan será instrumentada a través del libro de órdenes de servicios.

DECIMA - INCUMPLIMIENTO: El eventual incumplimiento por parte de La Cooperativa a cualquiera de las obligaciones que este Contrato pone a su cargo, la constituirá en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. A tal efecto, constituirán elementos suficientes, las comunicaciones cursadas a través del libro de órdenes de servicios, al que se ha hecho referencia en Contrato. Esas eventuales transgresiones por parte de La Cooperativa, la harán pasible de la aplicación de una multa que se descontará de lo que debe percibir en concepto de pago mensual por la prestación, durante el periodo mensual inmediato posterior a aquel en que tenga lugar el incumplimiento que origine la sanción.

DECIMA PRIMERA - PENALIDADES: El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, facultará a la aplicación de multas cuya tipificación se detalla más abajo. Estas multas se graduarán por puntos. Un punto equivaldrá al valor en pesos al menor precio de venta al público de un (1)

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Cr. Pic[illegible]
Cu[illegible]
SECRETARIA [illegible]
TRANSPORTE
Y DESARROLLO [illegible]

EDUARDO LUIS ABGASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

litro de nafta especial. La eventual aplicación de penalidades en tres oportunidades constituirá causal de rescisión del presente contrato.

DECIMA SEGUNDA: Tipificación de faltas

DEFICIENCIA	PUNTOS
1) No usar el personal la ropa reglamentaria e incumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo, por c/obrero y por día de incumplimiento.	**25**
2) Ejecución parcial o inejecución de los servicios. Por unidad, según lo detallado en la cláusula II del presente contrato.	**50 a 100**
3) Desobediencia al personal de inspección	**20**
4) Conducir vehículos sin licencia de conductor, por persona, por día.	**25 a 50**
5) Falta de higiene en el predio, planta o equipos.	**50 a 100**
6) Incumplimiento del mantenimiento de las instalaciones y equipos, por día.	**50 a 100**
7) No realizar la recolección diaria de residuos y/o dejar bolsas con los residuos recolectados abandonados en el predio, por día.	**75**
8) Difundir imágenes, videos y/o brindar notas, charlas, conferencias que no estén autorizadas y/o auditadas por la Subsecretaria de Gestión Ambiental	**100**

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Cr. Fischenaller
Guillermo A.
SECRETARIO DE ECONOMÍA,
TRANSFORMACIÓN SOCIAL
Y DESARROLLO

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

9) Ingreso de personas que no se encuentren en la Nomina de de Asociados/as	75

DECIMA TERCERA: LA COOPERATIVA se compromete a presentarcadatres (3) meses la documentaciónqueacreditesupersonería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios y cualquierotroqueLA MUNICIPALIDADrequiera). El incumplimientoserábajoapercibimiento de rescindir el presenteconvenio.

DECIMA CUARTA: El plazo de duración del presente convenio es por el termino de seis (6) meses contados desde el 01 de septiembre de 2024, pudiendo las partes prorrogarlo de acuerdo a las nuevas disposiciones del Centro de Gestión Ambiental hasta el plazo de un (1) año.

DECIMA QUINTA: En lo que respecta al uso el equipamiento para procesar madera plástica, las partes pactan que oportunamente celebrararán un convenio especifico a los fines de regular el uso del mismo.

DECIMA SEXTA: Queda expresamente desvinculado de la Cooperativa la recolección del material dispuesto en las campanas de separación de residuos secos.

DECIMA SEPTIMA: LA MUNICIPALIDAD podrá rescindir el convenio sin necesidad de invocar causa alguna. A tales fines, bastará con que se curse una notificación simple en el domicilio constituido, con una antelación no menor a treinta (30) días.

DECIMA OCTAVA: El presente convenio se suscribe ad-referéndum del Concejo Deliberante de esta ciudad a cuyo efecto será remitido.

DECIMA NOVENA: Que las partes fijan domicilio en los domicilios denunciados en el presente y manifiestan que para cualquier divergencia se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María.

En prueba de conformidad se firmantes (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados supra.

COOP. 7 de FEBRERO Ltda
SILVIA M. DURAN
PRESIDENTA

ALEJANDRA BARBER
SEC. DE INFRAESTRUCTURA
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

Dr. [illegible]
[illegible]

EDUARDO LUIS ACCANTELLO
[illegible]
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8166/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.12.2024 11:17:00
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.12.2024 12:56:12
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 10.12.2024 13:04:48
Email: juanpabloinglese@gmail.com